

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2530 นายกิมจั้ว แซ่ตั้ง โจทก์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทย - มิตซูบิชิ
- อินเวสต์मेंท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 766

จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ โจทก์สลักหลังจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่จำเลยไว้เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อขายหุ้นที่ อ. และ พ. สั่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรากฏว่า อ. และ พ. ยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกตั๋วสัญญาใช้เงินคืนจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยใช้เงินตามตัวนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวนเงิน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว เมื่อถึงกำหนด โจทก์ได้ขอรับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้จำหน่ายสลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทและส่งมอบให้แก่จำเลย เพื่อเป็นประกันการชำระเงินตามบัญชีหลักทรัพย์ของนายอรรถ ดันธนะศิริวงศ์ และนางสาวพรรณิ อภิวงศ์ ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เปิดไว้กับจำเลย เนื่องจากบุคคลทั้ง

สองได้มอบให้จำเลยซื้อขายหลักทรัพย์แทน บุคคลทั้งสองเป็นหนี้ค่าหุ้นที่สั่งให้จำเลย
ซื้อขายโดยเป็นหนี้จำเลยอยู่จำนวนมาก จำเลยจึงดำเนินการบังคับจำนำและหักกลบ
ลบหนี้เอาจากตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหมดสิ้นไปแล้ว ไม่มีเงินเหลือคืนให้โจทก์อีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยได้สละหลังจำนำตัวสัญญาใช้
เงินฉบับพิพาทให้แก่จำเลยไว้ เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อขายหุ้นที่นายอรรถและนางสาว
พรรณสั่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรากฏว่านาย
อรรถและนางสาวพรรณยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีกเช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกตัวสัญญาใช้เงินคืนไปจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยใช้เงินตามตัวสัญญาใช้
เงินนั้น

พิพากษายืน

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลแพ่ง - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตีระวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ